

1500361-36.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2037055/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 22903428 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2037055 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SANTI DOS SANTOS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500361-36.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500361-36.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2037055/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 22903428 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2037055 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SANTI DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Rafael Santi dos Santos, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque segundo a acusação no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 02h45min, na Avenida Doutor Wilquem Manoel Neves, no cruzamento com Luis Quirino Ulian, bairro Adelino Simioni, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros conforme auto de exibição e apreensão (p. 31/32),

laudo de constatação (p. 37/39), fotografias (p. 69/74) e laudo definitivo (p. 138/143): a) 42,160g (quarenta e dois gramas e cento e sessenta miligramas) da droga maconha, na forma de fragmentos vegetais, acondicionados em 26 invólucros de plástico incolor aderente; b) 29 comprimidos, sendo 15 de comprimidos de formato cilíndrico de cor cinza e 14 retangulares de cor vermelha, todos totalizando um peso líquido de 9,180g (nove gramas e cento e oitenta miligramas), contendo derivados de anfetamina, acondicionados em 29 invólucros de papel alumínio; c) 14 segmentos de papel cartonado colorido, medindo aproximadamente 1cm (um centímetro) de lado, todos totalizando um peso líquido de 0,270g (duzentos e setenta miligramas), contendo derivados de anfetamina, acondicionados em 14 invólucros de papel alumínio.

Na data dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina pela Avenida Wilquem Manoel Neves quando avistaram o veículo Fiat/Toro, cor branca, placas GCA-7468 (p. 30), estacionado na via pública, e resolveram realizar a abordagem. Ocorre que, ao avistar a viatura, o motorista, ora acusado Rafael, empreendeu fuga a pé e, no trajeto, arremessou um saquinho por cima de um muro. Após breve perseguição, foi detido pelos policiais militares.

Submetido a revista pessoal, os agentes encontraram em poder de Rafael, mais precisamente, em sua cueca, a quantia de R\$ 685,10, em dinheiro trocado.

Prosseguindo nas diligências, localizaram o saquinho que o imputado havia arremessado e, dentro dele, encontraram drogas sintéticas, consistentes em comprimidos e selos, que estavam embalados individualmente em papel alumínio.

Ainda, no interior do veículo Fiat/Toro, placas GCA-7468, no banco de trás, encontraram um rolo de papel alumínio e uma tesoura (p. 116/118).

Rafael admitiu que possuía mais entorpecentes em sua residência, localizada a cerca de 50 metros do local da abordagem. Diante disso, os policiais militares se deslocaram até o imóvel, oportunidade em que o acusado franqueou a entrada na residência e, durante as buscas, encontraram, no quarto do imputado, em uma cômoda, 26 porções de maconha, devidamente embaladas para venda.

O acusado foi notificado (p. 145) e ofertou defesa preliminar (p. 150).

A denúncia foi recebida em 16 de abril de 2022 (p. 162) e o réu foi citado (p. 184).

Durante a instrução, foi inquirida a testemunha Priscila Amanda Carneiro dos Santos e o acusado foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a procedência da ação, com a consequente condenação do acusado, nos termos da denúncia. Fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da natureza da droga. Reconhecimento da agravante da reincidência, o que impede a concessão de benefícios legais, inclusive, o tráfico privilegiado. Não reconhecimento da confissão por ter sido parcial. Fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, vedando-se o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a Defesa pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão.

Aplicação da pena-base no mínimo legal. Compensação da reincidência com a reincidência. Fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/78), autos de exibição e apreensão (p. 30 e 31/32), laudo pericial de constatação (p. 37/39), exame químico toxicológico (p. 138/143), laudo petrechos (p. 116/117), bem como pela prova oral coligida.

O laudo de exame químico (p. 138/143) constatou que as substâncias apreendidas são tóxicas, assegurando a materialidade do crime.

Em juízo a policial militar Priscila Amanda Carneiro dos Santos, indagada pela acusação, disse que a equipe efetuava patrulhamento, próximo à favela do Simione, quando avistaram um veículo Fiat Toro, estacionado. Quando realizaram a abordagem, o indivíduo que estava no assento do motorista saiu correndo e jogou algo em cima de um telhado. Durante a abordagem encontraram, com ele, uma sacola contendo várias cédulas de dinheiro.

Quando realizaram a busca veicular, verificaram que do lado do passageiro estava

outro indivíduo, este era o proprietário do veículo. Encontraram tesoura, papel alumínio e um galão, que o proprietário disse ser produto de limpeza.

Na sequência em diligências pelo local onde avistaram o acusado descartando um objeto, encontraram drogas. O acusado informou que eram drogas sintéticas e que fazia a venda delas no local. O acusado informou, também, que dentro de sua residência havia mais drogas, ele franqueou a entrada da equipe policial. Na casa localizaram porções de maconha.

Relatou que o dinheiro estava com Rafael, em seu bolso, e este era o condutor do veículo. Ele disse que fazia traficância no local e o dinheiro seria produto da venda das drogas.

A defesa não formulou perguntas

Inquirida pelo juízo não soube informar a quantia de dinheiro apreendido, pois quem realizou a busca foi seu parceiro.

Conversou com o passageiro, com ele foi encontrado um “eppendorf”, já consumido.

Afirmou que era usuário de drogas e estava próximo à favela do Simione, em um bar, quando seu amigo o chamou para beber cerveja perto de sua residência.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: “Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções” (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

O acusado confessou parcialmente os fatos narrados na inicial acusatória.

Esclareceu que as drogas sintéticas seriam destinadas ao tráfico e a maconha para próprio uso. O dinheiro apreendido em parte era oriundo de seu trabalho e outra parcela decorrente da venda de entorpecentes.

Disse estar arrependido da prática do crime.

Neste contexto, a confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar: A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)

2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a

si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro do depoimento da policial militar, formando conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte do acusado.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o acusado praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia. Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada.

O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de transportar, guardar ou manter em depósito a droga já configura o tipo penal. A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

"O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)"

O acusado ostenta reincidência, dessa forma não é possível a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Assim, o benefício em questão, por expressa previsão legal, só poderá ser aplicado "desde que o agente seja primário". Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219). Portanto, a prova realizada durante a instrução deste feito não deixa nenhuma dúvida sobre a responsabilidade do réu acerca dos fatos a ele imputados na exordial acusatória.

No tocante aos bens e valores apreendidos, dada a conexão com o tráfico de drogas, seja como instrumento, seja como produto, devem ser perdidos em favor da União.

Assim, declaro perdidos os bens e valores apreendidos em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Ante o exposto, conclui-se pela procedência do pedido formulado pela acusação, nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosagem de pena.

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06, e do artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis, mormente a natureza das drogas apreendida, pois são entorpecentes sintéticos com alto poder nocivo. Dessa forma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (p. 84/87) conforme comprova a certidão de distribuição criminal. Apesar da confissão parcial, entendo que foi suficiente para atribuição da autoria, em conjunto com as demais provas, fazendo jus a esta atenuante. Desse modo, por entender que a compensação entre ambas é perfeitamente possível, mantenho a pena como acima fixada.

A recidiva obsta o benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, conforme já argumentado.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07), tendo em vista a natureza do delito tratado, que deve ser julgado com rigor, visto as consequências que têm trazido a toda sociedade. Acrescenta-se que o réu é

reincidente e a pena ultrapassa quatro anos, encaixando-se nos parâmetros produzidos pelo art. 33, do Código Penal.

D E C I D O

Ante o exposto, CONDENO Rafael Santi dos Santos, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de RECLUSÃO, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Considerando o lapso temporal de prisão do sentenciado, verifico que não se encontram presentes os requisitos aptos a ensejar a progressão de regime, na forma do artigo 112 do CPP.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada sua responsabilização criminal, encaixando-se o caso nos parâmetros do artigo 313, I e II, do CPP, sendo a manutenção da sua prisão imprescindível para garantia da ordem pública (artigo 312 CPP).

Expeça-se ofício de recomendação.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos objetos apreendidos, eis que comprovadamente oriundos do tráfico.

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA